

Proibida a reprodução e comercialização sem autorização

Usuário: Julio Cesar Justini dornellas, julio.justini@gmail.com, CPF: 05536778960

Dos Crimes contra as Finanças Públicas (arts. 359-A a 359-H do CP)

CONTRATAÇÃO DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO

Vamos lá.

Para você se situar, o crime de CONTRATAÇÃO DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO está previsto no Código Penal dentro do “*Título XI*” que trata “*Dos Crimes contra a Administração Pública*” em um capítulo que dispõe sobre os “**Crimes contras as Finanças Públicas**”.

O capítulo dos “Crimes contras as Finanças Públicas” foi incluído no ano 2000 diante da necessidade de responsabilizar quem “*administra mal*” o dinheiro público, responsabilizar penalmente o agente público que não zela pelas finanças públicas.

Quanto ao crime de CONTRATAÇÃO DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO, veja como tipificou o Código Penal:



Tome nota!

Contratação de operação de crédito

Art. 359-A. **Ordenar, autorizar ou realizar operação de crédito, interno ou externo, sem prévia autorização legislativa:**

Pena – reclusão, de 1 (um) a 2 (dois) anos.

Grosso modo, pune-se quem, **sem autorização legislativa**, assume um compromisso financeiro para o ente público (**ordenar, autorizar ou realizar operação de crédito**).

Segundo a doutrina, o crime só pode ser praticado pelo agente público que tenha a competência para **ordenar, autorizar ou realizar operação de crédito**, ou ainda, pelo seu subordinado.

Fique atento: o crime fala em ausência autorização **LEGISLATIVA**, e não de autorização **legal**.

Existe ainda uma figura equiparada, veja o texto da lei penal:



Tome nota!

Contratação de operação de crédito

Art. 359-A. **Ordenar, autorizar ou realizar operação de crédito, interno ou externo, sem prévia autorização legislativa:**

Pena – reclusão, de 1 (um) a 2 (dois) anos.

Parágrafo único. Incide na mesma pena quem ordena, autoriza ou realiza operação de crédito, interno ou externo:

I – com inobservância de limite, condição ou montante estabelecido em lei ou em

resolução do Senado Federal;

II – quando o montante da dívida consolidada ultrapassa o limite máximo autorizado por lei.

Nesse caso, pune-se quem assume um compromisso financeiro para o ente público (**ordenar, autorizar ou realizar operação de crédito**) violando os **limites** (condições, montantes) **estabelecidos**:

- condição ou montante estabelecido em lei ou em resolução do Senado Federal;
- o montante da dívida consolidada ultrapassa o limite máximo autorizado por lei.

Preste atenção.

O crime “principal” pune quem, **sem autorização legislativa**, assume um compromisso financeiro para o ente público (**ordenar, autorizar ou realizar operação de crédito**).

No crime “equiparado” pune quem, *embora tenha a citada autorização*, exagera, violando os limites (as regras) da autorização.

INSCRIÇÃO DE DESPESAS NÃO EMPENHADAS EM RESTOS A PAGAR

Para você se situar, o crime de INSCRIÇÃO DE DESPESAS NÃO EMPENHADAS EM RESTOS A PAGAR está previsto no Código Penal dentro do “*Título XI*” que trata “*Dos Crimes contra a Administração Pública*” em um capítulo que dispõe sobre os “**Crimes contras as Finanças Públicas**”.

O capítulo dos “Crimes contras as Finanças Públicas” foi incluído no ano 2000 diante da necessidade de responsabilizar quem “*administra mal*” o dinheiro público, responsabilizar penalmente o agente público que não zela pelas finanças públicas.

Quanto ao crime de INSCRIÇÃO DE DESPESAS NÃO EMPENHADAS EM RESTOS A PAGAR, veja como tipificou o Código Penal:



Tome nota!

Art. 359-B. Ordenar ou autorizar a inscrição em restos a pagar, de despesa que não tenha sido previamente empenhada ou que exceda limite estabelecido em lei:

Pena – detenção, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos

Na linguagem comum, quando alguém está disposto a conseguir algo, diz-se que ela está “**empenhada**” naquilo. Assim, quando tratamos de finanças públicos, **EMPENHO** é um ato em que a autoridade competente cria para o Estado obrigação de pagamento pendente. Grosso modo, **é um ato em que o Estado diz que vai se “empenhar” em pagar a despesa**. As despesas públicas necessitam dessa formalidade. Necessitam desse ato de EMPENHO.

O crime pune justamente o agente público que **ordena/autoriza** que **despesa NÃO EMPENHADA (ou que exceda o valor empenhado)** seja inscrita em restos a pagar.

Restos a pagar são despesas que não foram pagas no exercício financeiro. Em outras palavras, são despesas que deverão ser pagas no próximo exercício, ou seja, em outra gestão.

Para você entender melhor, a conduta correta (não criminosa) seria o agente inscrever só uma despesa **empenha** em restos a pagar. Em outras palavras, para poder inscrever em “Restos a Pagar” a despesa deve ser empenha, do contrário, poderá incorrer no citado crime. A ideia é impedir que um gestor deixe uma despesa não empenha para o

próximo gestor "pagar".

Segundo a doutrina, o crime só pode ser praticado pelo agente público que tenha a competência para **ordenar ou autorizar a inscrição de despesas em restos a pagar**.

O crime consuma-se com o simples ato de ordena/autoriza a inscrição de despesa não empenha em restos a pagar. Portanto, se o agente anular/revogar esse ato, não deixará de ter ocorrido o crime. Trata-se de um crime de mera conduta.

É claro, o agente deve ter conhecimento de que a despesa não está empenha, punindo-se apenas a conduta intencional (dolosa).

ASSUNÇÃO DE OBRIGAÇÃO NO ÚLTIMO ANO DO MANDATO OU LEGISLATURA

Para você se situar, o crime de ASSUNÇÃO DE OBRIGAÇÃO NO ÚLTIMO ANO DO MANDATO OU LEGISLATURA está previsto no Código Penal dentro do “*Título XI*” que trata “*Dos Crimes contra a Administração Pública*” em um capítulo que dispõe sobre os “**Crimes contras as Finanças Públicas**”.

O capítulo dos “Crimes contras as Finanças Públicas” foi incluído no ano 2000 diante da necessidade de responsabilizar quem “*administra mal*” o dinheiro público, responsabilizar penalmente o agente público que não zela pelas finanças públicas.

Quanto ao crime de ASSUNÇÃO DE OBRIGAÇÃO NO ÚLTIMO ANO DO MANDATO OU LEGISLATURA, veja como tipificou o Código Penal:



Tome nota!

*Art. 359-C. Ordenar ou autorizar a assunção de obrigação, nos dois últimos quadrimestres do último ano do mandato ou legislatura, cuja despesa não possa ser paga no mesmo exercício financeiro ou, caso reste parcela a ser paga no exercício seguinte, que não tenha contrapartida suficiente de disponibilidade de caixa:
Pena - reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos.*

Pune-se duas condutas:

1. Nos dois últimos quadrimestres do último ano do mandato ou legislatura , Ordenar ou Autorizar a assunção de obrigação cuja despesa não possa ser paga no mesmo exercício financeiro .

Pune-se **o detentor de mandato** que, nos últimos 8 meses do último ano de mandato, **assumir (assunção) uma obrigação cuja despesa não possa ser no mesmo exercício financeiro (em regra, mesmo ano)**.

Imagine o Prefeito de uma cidade que esteja no último ano de seu primeiro mandato e concorre a reeleição. Para agradar o eleitor, nos últimos 8 meses de seu mandato, ele faz uma série de projetos e obras (“*assunção de obrigações*”), entretanto, o Município não tem dinheiro para pagar tais despesas no referido ano (“*cuja despesa não possa ser paga no mesmo exercício financeiro*”). Em outras palavras, ele fica “bem” com o eleitor, e endivida o Município. O crime que ora estudamos visa justamente punir tal conduta.

Outro exemplo é o Governador que perdendo a reeleição, assume, em dezembro, inúmeras obrigações sem que possa pagar. Isso tudo para prejudicar o adversário político que irá assumir o governo em janeiro.

Apenas para deixar claro, se o agente assumir a obrigação que **possa** ser paga no mesmo exercício financeiro, não haverá crime.

2. Nos dois últimos quadrimestres do último ano do mandato ou legislatura , **ordenar ou autorizar a assunção de obrigação que resulte em parcela a ser paga no exercício seguinte, sem que não tenha contrapartida suficiente de disponibilidade de caixa.**

Voltando aquele caso do Prefeito. *E se ele, nos 8 meses finais do último ano de mandato, assumir uma obrigação a ser paga de forma **parcelada***? Ele terá que deixar dinheiro em caixa para pagar as parcelas que irão vencer no próximo ano, senão responderá pelo crime.

Segundo a doutrina, o crime só pode ser praticado por **detentor de mandato**.



Citação Doutrinária

Por fim, segundo Damásio de Jesus *in* Código Penal Anotado: "*Consuma-se o delito com a ordem ou autorização de indevida assunção de obrigação, dentro do período previsto no tipo. Atente-se para o seguinte: é a assunção de obrigação que deve encontrar-se dentro do prazo e não o ato administrativo de ordem ou autorização*".

ORDENAÇÃO DE DESPESA NÃO AUTORIZADA

Para você se situar, o crime de ORDENAÇÃO DE DESPESA NÃO AUTORIZADA está previsto no Código Penal dentro do “*Título XI*” que trata “*Dos Crimes contra a Administração Pública*” em um capítulo que dispõe sobre os “**Crimes contras as Finanças Públicas**”.

O capítulo dos “Crimes contras as Finanças Públicas” foi incluído no ano 2000 diante da necessidade de responsabilizar quem “*administra mal*” o dinheiro público, responsabilizar penalmente o agente público que não zela pelas finanças públicas.

Quanto ao crime de ORDENAÇÃO DE DESPESA NÃO AUTORIZADA, veja como tipificou o Código Penal:



Tome nota!

*Art. 359-D. **Ordenar despesa não autorizada por lei:**
Pena – reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos.*

O tipo penal é autoexplicativo, pune o agente público que **ordena despesa NÃO AUTORIZADA EM LEI**.

Os entes públicos possuem um **orçamento** onde constam as previsões de receitas e **as despesas que poderão ser criadas**.

Segundo a doutrina, o crime só pode ser praticado pelo agente público que tenha a competência para **ordenar despesa**.

O crime consuma-se com o ato que ordena (determina) a despesa não autorizada em lei (no caso, na lei orçamentária). É um crime mera conduta, emanado o ato de ordem consumado está, nada importando eventual revogação ou anulação.

PRESTAÇÃO DE GARANTIA GRACIOSA

Vamos lá.

Para você se situar, o crime de PRESTAÇÃO DE GARANTIA GRACIOSA está previsto no Código Penal dentro do “*Título XI*” que trata “*Dos Crimes contra a Administração Pública*” em um capítulo que dispõe sobre os “**Crimes contras as Finanças Públicas**”.

O capítulo dos “Crimes contras as Finanças Públicas” foi incluído no ano 2000 diante da necessidade de responsabilizar quem “*administra mal*” o dinheiro público, responsabilizar penalmente o agente público que não zela pelas finanças públicas.

Quanto ao crime de PRESTAÇÃO DE GARANTIA GRACIOSA, veja como tipificou o Código Penal:



Tome nota!

Prestação de garantia graciosa

Art. 359-E. **Prestar garantia em operação de crédito sem que tenha sido constituída contragarantia em valor igual ou superior ao valor da garantia prestada, na forma da lei:**

Pena – detenção, de 3 (três) meses a 1 (um) ano.

Deixa eu tentar “traduzir” esse dispositivo para uma linguagem menos técnica.

Suponha que você seja um gestor financeiro de um Estado da Federação (Estado de SP, BA, PR, RS, AM, CE, tanto faz). Um belo dia, chega um prefeito do Interior dizendo que precisa construir uma ponte para a cidade. Diz o que Município está sem dinheiro, mas que está negociando **um empréstimo** (operação de crédito). Entretanto, o prefeito diz que só há um problema: o “banco” que está emprestando o dinheiro para o Município exige **uma garantia** (um caução, por exemplo) **de terceiro**. Em outras palavras, o “banco” até emprestará o dinheiro para o Município, mas exige que alguém (um terceiro) apresente uma garantia de que esse empréstimo será pago. Assim, o prefeito solicita que o “Estado da Federação” apresente essa garantia.

Pergunto, você, como gestor do Estado da Federação, pode prestar a garantia para o empréstimo que está sendo contratado pelo Município? **Sim, pode. Porém, por zelo as finanças públicas do Estado, o gestor tem que tomar alguns cuidados. A garantia não pode ser GRACIOSAMENTE (gentilmente) prestada.**

Em suma, o gestor tem que proteger as finanças do Estado, por isso, deverá exigir que Município apresente uma **CONTRAGARANTIA**, ou seja, o Município deve assegurar ao Estado (por meio de contragarantia) que irá pagar o empréstimo.

Agora atenção: e se o gestor do Estado prestar a garantia sem exigir a referida contragarantia? Cometerá crime de **Prestação de garantia graciosa**.

As provas normalmente limitando-se a cobrar o mero conhecimento do texto da lei, ou sua simples aplicação a um caso concreto. Não há grandes mistérios. Entretanto, antes de finalizar, vou acrescentar algumas questões doutrinárias.

Segundo a doutrina, o crime só pode ser praticado pelo agente público que tenha a competência para **prestar garantias**.

Atenção, a doutrina majoritária entende que se trata de um CRIME DE PERIGO CONCRETO. *O que é isso?*

Esse crime é classificado como de PERIGO porque protege as finanças públicas do ente federativo de um perigo. Em outras palavras, ao prestar uma garantia graciosa (sem cuidados necessários), você está colocando as finanças públicas do ente federativo em PERIGO. *No nosso exemplo, se o Município não prestar a contragarantia, o Estado estará correndo um perigo.*

Tudo bem, mas é porque PERIGO CONCRETO? Porque para ser crime, exige-se a demonstração de que esse perigo as finanças públicas é real (é concreto), *e não apenas abstrato, imaginário.*

NÃO CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR

Para você se situar, o crime de NÃO CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR está previsto no Código Penal dentro do “Título XI” que trata “*Dos Crimes contra a Administração Pública*” em um capítulo que dispõe sobre os “**Crimes contras as Finanças Públicas**”.

O capítulo dos “Crimes contras as Finanças Públicas” foi incluído no ano 2000 diante da necessidade de responsabilizar quem “*administra mal*” o dinheiro público, responsabilizar penalmente o agente público que não zela pelas finanças públicas.

Vamos ao crime de **NÃO CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR**.

Vou ser direto e tentar ser simples, tudo para você lembrar quando ocorre esse crime. É isso que interessa para sua prova. Não há grandes mistérios.

Segundo a legislação, **restos a pagar** são despesas **empenhadas mas não pagas até o dia 31 de dezembro**. Em outras palavras, o ente público reconhece a dívida (ela é empenhada) mas acaba não pagando até 31/12. Por isso esse valor é um **RESTO A PAGAR**.

Ocorre que a lei orçamentária diz qual **o valor limite para inscrever restos a pagar**. Em outras palavras, se a lei orçamentária diz que o valor reservado para restos a pagar é R\$ 100.000,00; o limite de valores inscritos em restos a pagar deverá ser esses R\$ 100.000,00.

Então suponha que João é a pessoa **responsável por CANCELAR** as despesas inscritas em restos a pagar, e descobre que esse limite legal foi ultrapassado.

Qual a obrigação de João?

João deverá **ordenar, autorizar ou promover o cancelamento do valor que supere (exceda) esse limite legal**.

E se João não cumprir essa sua obrigação?

Cometerá, em tese, o crime de **NÃO CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR**, assim disposto no Código Penal:



Tome nota!

Não cancelamento de restos a pagar

Art. 359-F. **Deixar de ordenar, de autorizar ou de promover o cancelamento do montante de restos a pagar inscrito em valor superior ao permitido em lei:**

Pena – detenção, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos.

Observe que se trata de um crime cometido por **OMISSÃO**. Pune-se o **NÃO FAZER**. Pune-se quem **DEIXA** de ordenar, de autorizar ou de promover o CANCELAMENTO do valor inscrito sem correspondente empenho.

Bem, é isso.

Para finalizar, cuidado para não confundir o crime de ***Não cancelamento de restos a pagar*** com o crime de ***Inscrição de Despesas Não Empenhadas em Restos A Pagar***.

Os próprios “nomes” dos crimes já dizem tudo.

No crime de ***Inscrição de Despesas Não Empenhadas em Restos A Pagar*** sequer há ato de empenho, ou seja, a despesa não é “reconhecida” por um ato de empenho. Além disso, o crime pune uma ação (a ação de inscrever despesas não empenhas em restos a pagar).

Já no crime de ***Não cancelamento de restos a pagar*** há ato de empenho, porém, o valor inscrito em restos a pagar é superior ao limite estabelecido em lei. Nesse caso, o crime pune uma omissão (a omissão de quem deixa de cancelar esse restos a pagar que superam o limite legal).

AUMENTO DE DESPESA TOTAL COM PESSOAL NO ÚLTIMO ANO DO MANDATO OU LEGISLATURA

Para você se situar, o crime de AUMENTO DE DESPESA TOTAL COM PESSOAL NO ÚLTIMO ANO DO MANDATO OU LEGISLATURA está previsto no Código Penal dentro do “*Título XI*” que trata “*Dos Crimes contra a Administração Pública*” em um capítulo que dispõe sobre os “***Crimes contras as Finanças Públicas***”.

O capítulo dos “Crimes contras as Finanças Públicas” foi incluído no ano 2000 diante da necessidade de responsabilizar quem “*administra mal*” o dinheiro público, responsabilizar penalmente o agente público que não zela pelas finanças públicas.

Quanto ao crime de AUMENTO DE DESPESA TOTAL COM PESSOAL NO ÚLTIMO ANO DO MANDATO OU LEGISLATURA, veja como tipificou o Código Penal:



Tome nota!

Aumento de despesa total com pessoal no último ano do mandato ou legislatura

Art. 359-G. **Ordenar, autorizar ou executar ato que acarrete aumento de despesa total com pessoal, nos cento e oitenta dias anteriores ao final do mandato ou da legislatura:**

Pena – reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos.

Pune-se o **detentor de mandato** que, nos últimos 180 dias do final do mandato/legislatura, **ordenar, autorizar ou executar ato que acarrete aumento de despesa total com pessoal**.

Imagine um prefeito candidato à reeleição. Na semana da eleição, querendo garantir os votos dos servidores públicos municipais, o prefeito dá um aumento de 100% no “salário” de todos servidores. Isso é proibido pela Lei de Responsabilidade Fiscal (é um ato nulo), e pelo Código Penal é considerado crime de AUMENTO DE DESPESA TOTAL COM PESSOAL NO ÚLTIMO ANO DO MANDATO OU LEGISLATURA.

Segundo a doutrina, o crime só pode ser praticado por detentor de mandato.

Agora atenção. Muita atenção. As bancas adoram misturar os conceitos do crime de AUMENTO DE DESPESA TOTAL COM PESSOAL NO ÚLTIMO ANO DO MANDATO OU LEGISLATURA e do crime de ASSUNÇÃO DE OBRIGAÇÃO NO ÚLTIMO ANO DO MANDATO OU LEGISLATURA.

Na ASSUNÇÃO DE OBRIGAÇÃO NO ÚLTIMO ANO DO MANDATO OU LEGISLATURA o agente público assume uma obrigação cuja despesa não possa ser paga no mesmo exercício financeiro. Já no AUMENTO DE DESPESA TOTAL COM PESSOAL NO ÚLTIMO ANO DO MANDATO OU LEGISLATURA o agente público acabaria acarretando uma despesa de caráter permanente (a despesa com pessoal).

Outra diferença importante é o período em que ocorre o crime. Na ASSUNÇÃO DE OBRIGAÇÃO NO ÚLTIMO ANO DO MANDATO OU LEGISLATURA **é 8 meses** (dois últimos quadrimestres) do último ano de mandato/legislatura. Já no AUMENTO DE DESPESA TOTAL COM PESSOAL NO ÚLTIMO ANO DO MANDATO OU LEGISLATURA **é 180 dias** anteriores ao final do mandato/legislatura. É comum as bancas inverterem os prazos para confundir o candidato. Fique esperto.

OFERTA PÚBLICA OU COLOCAÇÃO DE TÍTULOS NO MERCADO

Para você se situar, o crime de OFERTA PÚBLICA OU COLOCAÇÃO DE TÍTULOS NO MERCADO está previsto no Código Penal dentro do “*Título XI*” que trata “*Dos Crimes contra a Administração Pública*” em um capítulo que dispõe sobre os “**Crimes contras as Finanças Públicas**”.

O capítulo dos “Crimes contras as Finanças Públicas” foi incluído no ano 2000 diante da necessidade de responsabilizar quem “*administra mal*” o dinheiro público, responsabilizar penalmente o agente público que não zela pelas finanças públicas.

Quanto ao crime de OFERTA PÚBLICA OU COLOCAÇÃO DE TÍTULOS NO MERCADO, veja como tipificou o Código Penal:



Tome nota!

Oferta pública ou colocação de títulos no mercado

Art. 359-H. Ordenar, autorizar ou promover a oferta pública ou a colocação no mercado financeiro de títulos da dívida pública sem que tenham sido criados por lei ou sem que estejam registrados em sistema centralizado de liquidação e de custódia:

Pena – reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos

Grosso modo, em palavras menos técnicas, a ideia a seguinte:

Suponha que a União precise de “dinheiro” no presente. Uma das opções que ela tem é emitir títulos (os chamados títulos da dívida pública).

Como funciona isso?

É mais ou menos um “empréstimo”. A União “vende” esse título, faz caixa no presente, e no futuro terá que pagar esse “título” (incluindo juros e correção).

Então, pense bem. Essa emissão de títulos tem que ser controlada de algum modo. Se for ilimitada, o gestor poderá comprometer todas as finanças públicas do futuro. Imagina o perigo, o gestor faz dinheiro hoje, e deixa a dívida para o gestor do futuro. Afinal, o título ofertado um dia deverá ser pago.

Assim, devo citar dois requisitos para a oferta pública/colocação no mercado financeiro de títulos:

1. os títulos da dívida pública devem ser **criados por lei**;
2. os títulos da dívida pública devem ser **registrados em sistema centralizado de liquidação e de custódia**.

Deste modo, se houver oferta pública de títulos sem cumprir um desses requisitos, em tese, haverá crime, visto que a conduta é **ordenar, autorizar ou promover a oferta pública ou a colocação no mercado financeiro de títulos da dívida pública sem que tenham sido criados por lei ou sem que estejam registrados em sistema centralizado de liquidação e de custódia**.

Cuidado, até mesmo se o título for criado por lei, se não houver o registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia, haverá o crime.

Segundo a doutrina o crime só poder ser cometido por quem tenha a competência/atribuição para **ordenar, autorizar ou promover a oferta pública ou a colocação no mercado financeiro de títulos da dívida pública**.

Bem, é isso.

Releia o texto do tipo penal. As provas normalmente limitando-se a cobrar o mero conhecimento do texto da lei, ou sua simples aplicação a um caso concreto. Não há grandes mistérios.

Saudações.

Professor Rafael Albino.

Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, e a verdade e a vida; ninguém vem ao Pai, senão por mim. João 14:6

Resumo

CONTRATAÇÃO DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO

Contratação de operação de crédito

Art. 359-A. **Ordenar, autorizar ou realizar operação de crédito, interno ou externo, sem prévia autorização legislativa:**

Pena – reclusão, de 1 (um) a 2 (dois) anos.

Grosso modo, pune-se quem, **sem autorização legislativa**, assume um compromisso financeiro para o ente público (**ordenar, autorizar ou realizar operação de crédito**).

Só pode ser praticado pelo agente público que tenha a competência para **ordenar, autorizar ou realizar operação de crédito**, ou ainda, pelo seu subordinado.

O crime fala em ausência autorização **LEGISLATIVA**, e não de autorização **legal**.

Art. 359-A. (...)

Parágrafo único. Incide na mesma pena quem ordena, autoriza ou realiza operação de crédito, interno ou externo:

I – com inobservância de limite, condição ou montante estabelecido em lei ou em resolução do Senado Federal;

II – quando o montante da dívida consolidada ultrapassa o limite máximo autorizado por lei.

Nesse caso, pune-se quem assume um compromisso financeiro para o ente público (**ordenar, autorizar ou realizar operação de crédito**) violando os **limites** (condições, montantes) **estabelecidos**:

- condição ou montante estabelecido em lei ou em resolução do Senado Federal;
- o montante da dívida consolidada ultrapassa o limite máximo autorizado por lei.

No crime “equiparado” pune quem, *embora tenha a citada autorização*, exagera, violando os limites (as regras) da autorização.

INSCRIÇÃO DE DESPESAS NÃO EMPENHADAS EM RESTOS A PAGAR

*Art. 359-B. **Ordenar ou autorizar a inscrição em restos a pagar, de despesa que não tenha sido previamente empenhada ou que exceda limite estabelecido em lei:***

Pena – detenção, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos

O crime pune o agente público que **ordena/autoriza** que despesa **NÃO EMPENHADA** (ou que exceda o valor **empenhado**) seja inscrita em restos a pagar.

O crime só pode ser praticado pelo agente público que tenha a competência para **ordenar ou autorizar a inscrição de despesas em restos a pagar**.

ASSUNÇÃO DE OBRIGAÇÃO NO ÚLTIMO ANO DO MANDATO OU LEGISLATURA

*Art. 359-C. **Ordenar ou autorizar a assunção de obrigação, nos dois últimos quadrimestres do último ano do mandato ou legislatura, cuja despesa não possa ser paga no mesmo exercício financeiro ou, caso reste parcela a ser paga no exercício seguinte, que não tenha contrapartida suficiente de disponibilidade de caixa:***

Pena - reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos.

Pune-se duas condutas:

1. Nos dois últimos quadrimestres do último ano do mandato ou legislatura, **Ordenar ou Autorizar a assunção de obrigação cuja despesa não possa ser paga no mesmo exercício financeiro**. Se o agente assumir a obrigação que **possa** ser paga no mesmo exercício financeiro, não haverá crime.
2. Nos dois últimos quadrimestres do último ano do mandato ou legislatura, **ordenar ou autorizar a assunção de obrigação que resulte em parcela a ser paga no exercício seguinte, sem que não tenha contrapartida suficiente de disponibilidade de caixa**.

Segundo a doutrina, o crime só pode ser praticado por **detentor de mandato**.

Consuma-se o delito com a ordem ou autorização de indevida assunção de obrigação, dentro do período previsto no tipo.(Damásio de Jesus)

ORDENAÇÃO DE DESPESA NÃO AUTORIZADA

Art. 359-D. **Ordenar despesa não autorizada por lei:**

Pena – reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos.

Pune o agente público que **ordena despesa NÃO AUTORIZADA EM LEI**.

O crime só pode ser praticado pelo agente público que tenha a competência para **ordenar despesa**.

O crime consuma-se com o ato que ordena (determina) a despesa não autorizada em lei (no caso, na lei orçamentária). É um crime mera conduta.

PRESTAÇÃO DE GARANTIA GRACIOSA

Art. 359-E. **Prestar garantia em operação de crédito sem que tenha sido constituída contragarantia em valor igual ou superior ao valor da garantia prestada, na forma da lei:**

Pena – detenção, de 3 (três) meses a 1 (um) ano.

O Gestor Público pode prestar a garantia para o empréstimo que está sendo contratado por outra entidade pública. **Porém, por zelo as finanças públicas, o gestor deverá exigir que seja prestada uma CONTRAGARANTIA**. Do contrário, poderá estar cometendo o crime de **Prestação de garantia graciosa**.

O crime só pode ser praticado pelo agente público que tenha a competência para **prestar garantias**.

A doutrina majoritária entende que se trata de um CRIME DE PERIGO CONCRETO. Exige-se a demonstração de que esse perigo as finanças públicas é real (é concreto).

NÃO CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR

Art. 359-F. **Deixar de ordenar, de autorizar ou de promover o cancelamento do montante de restos a pagar inscrito em valor superior ao permitido em lei:**

Pena – detenção, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos.

Crime cometido por OMISSÃO. Pune-se o **NÃO FAZER**. Pune-se quem **DEIXA** de ordenar, de autorizar ou de promover o **CANCELAMENTO** do valor inscrito sem correspondente empenho.

Cuidado para não confundir o crime de **Não cancelamento de restos a pagar** com o crime de **Inscrição de Despesas Não Empenhadas em Restos A Pagar**.

- No crime de **Inscrição de Despesas Não Empenhadas em Restos A Pagar** sequer há ato de empenho, ou seja, a despesa não é “reconhecida” por um ato de empenho. Além disso, o crime pune uma ação (a ação de inscrever despesas não empenhas em restos a pagar).
- Já no crime de **Não cancelamento de restos a pagar** há ato de empenho, porém, o valor inscrito em restos a pagar é superior ao limite estabelecido em lei. Nesse caso, o crime pune uma omissão (a omissão de quem deixa de cancelar esse restos a pagar que superam o limite legal).

AUMENTO DE DESPESA TOTAL COM PESSOAL NO ÚLTIMO ANO DO MANDATO OU LEGISLATURA

Aumento de despesa total com pessoal no último ano do mandato ou legislatura Art. 359-G. Ordenar, autorizar ou executar ato que acarrete aumento de despesa total com pessoal, nos cento e oitenta dias anteriores ao final do mandato ou da legislatura:

Pena – reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos.

Pune-se **o detentor de mandato** que, nos últimos 180 dias do final do mandato/legislatura, **ordenar, autorizar ou executar ato que acarrete aumento de despesa total com pessoal**.

Segundo a doutrina, o crime só pode ser praticado por detentor de mandato.

Diferenças entre o crime de AUMENTO DE DESPESA TOTAL COM PESSOAL NO ÚLTIMO ANO DO MANDATO OU LEGISLATURA e o crime de ASSUNÇÃO DE OBRIGAÇÃO NO ÚLTIMO ANO DO MANDATO OU LEGISLATURA:

- Na ASSUNÇÃO DE OBRIGAÇÃO NO ÚLTIMO ANO DO MANDATO OU LEGISLATURA o agente público assume uma obrigação cuja despesa não possa ser paga no mesmo exercício financeiro.
- No AUMENTO DE DESPESA TOTAL COM PESSOAL NO ÚLTIMO ANO DO MANDATO OU LEGISLATURA o agente público acabaria acarretando uma despesa de caráter permanente (a despesa com pessoal).
- A ASSUNÇÃO DE OBRIGAÇÃO NO ÚLTIMO ANO DO MANDATO OU LEGISLATURA **ocorre nos 8 meses** (dois últimos quadrimestres) do último ano de mandato/legislatura.
- O AUMENTO DE DESPESA TOTAL COM PESSOAL NO ÚLTIMO ANO DO MANDATO OU LEGISLATURA ocorre nos **180 dias** anteriores ao final do mandato/legislatura.

OFERTA PÚBLICA OU COLOCAÇÃO DE TÍTULOS NO MERCADO

Art. 359-H. Ordenar, autorizar ou promover a oferta pública ou a colocação no mercado financeiro de títulos da dívida pública sem que tenham sido criados por lei ou sem que estejam registrados em sistema centralizado de liquidação e de custódia: Pena – reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos

Dois requisitos para a oferta pública/colocação no mercado financeiro de títulos:

1. os títulos da dívida pública devem ser **criados por lei**;
2. os títulos da dívida pública devem ser **registrados em sistema centralizado de liquidação e de custódia**.

Deste modo, se houver oferta pública de títulos sem cumprir um desses requisitos, em tese, haverá crime, visto que a conduta é **ordenar, autorizar ou promover a oferta pública ou a colocação no mercado financeiro de títulos da dívida pública sem que tenham sido criados por lei ou sem que estejam registrados em sistema centralizado de liquidação e de custódia**.

O crime só poder ser cometido por quem tenha a competência/atribuição para **ordenar, autorizar ou promover a oferta pública ou a colocação no mercado financeiro de títulos da dívida pública**.

Saudações.

Professor Rafael Albino.

Texto: Professor(a) Rafael Perez Albino

Proibida a reprodução e comercialização sem autorização

Usuário: Julio Cesar Justini dornellas, julio.justini@gmail.com, CPF: 05536778960
